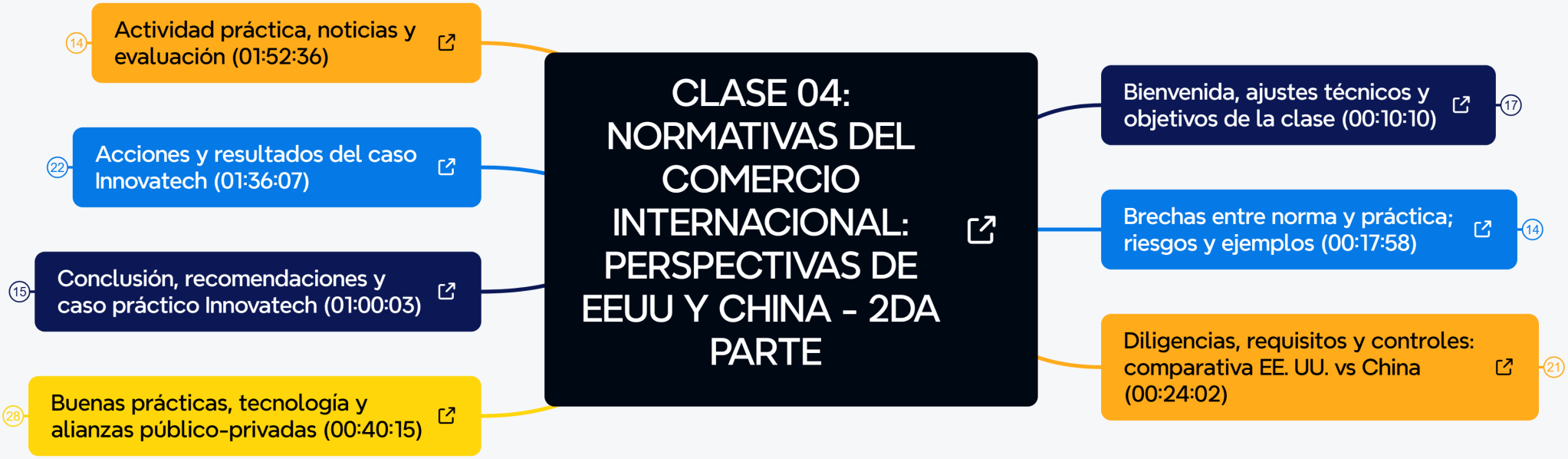
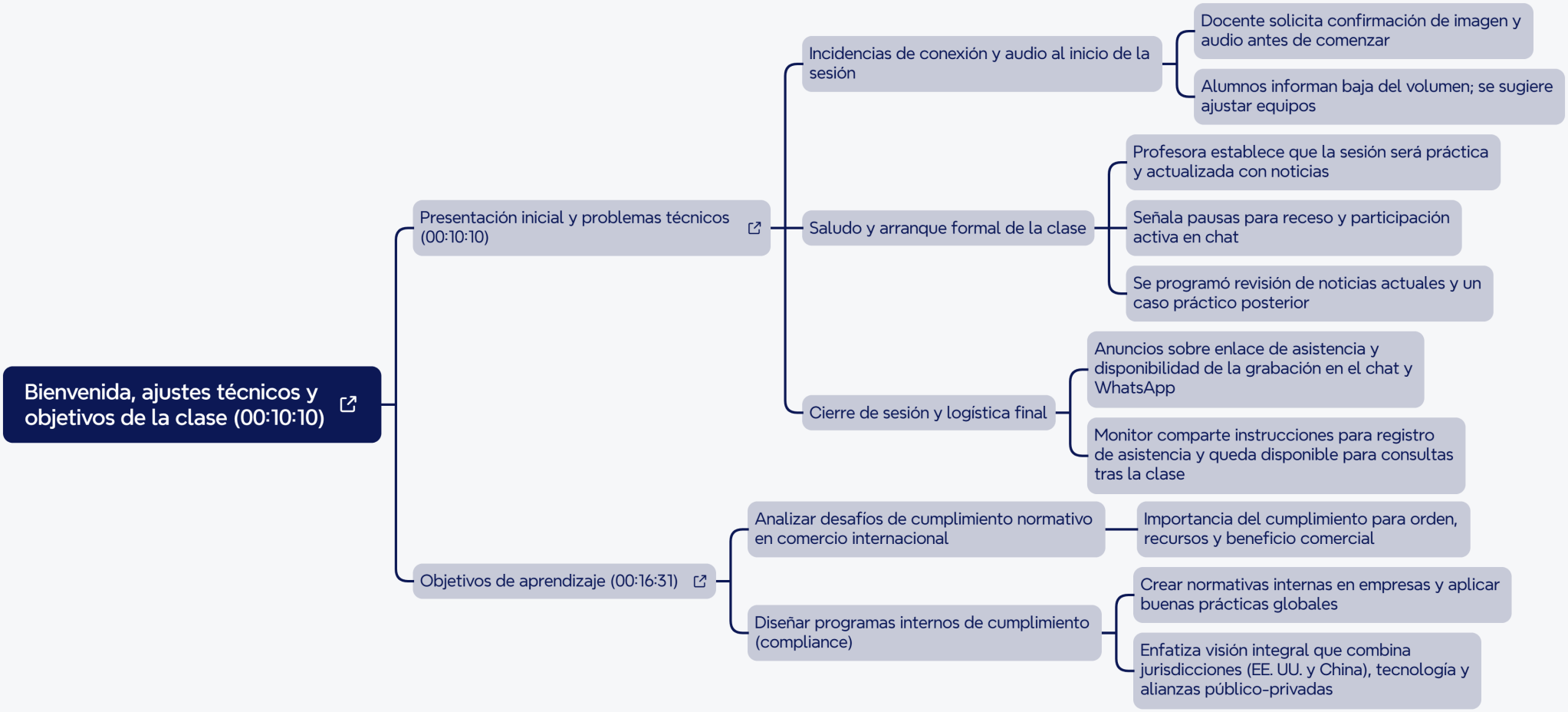
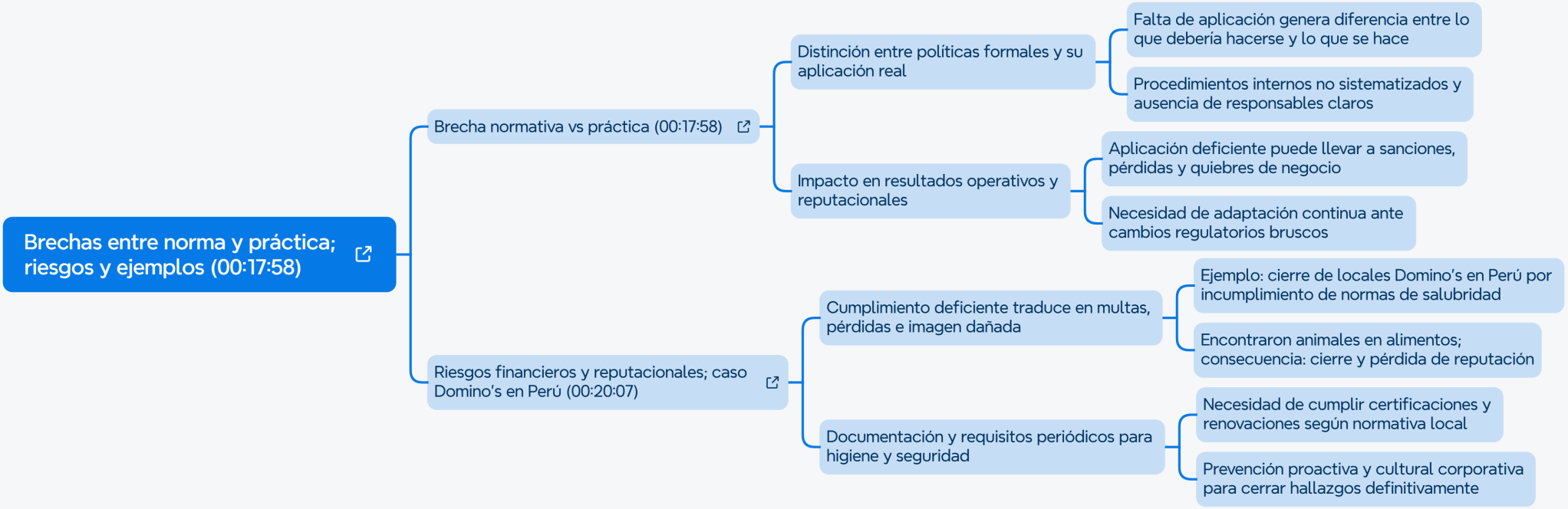
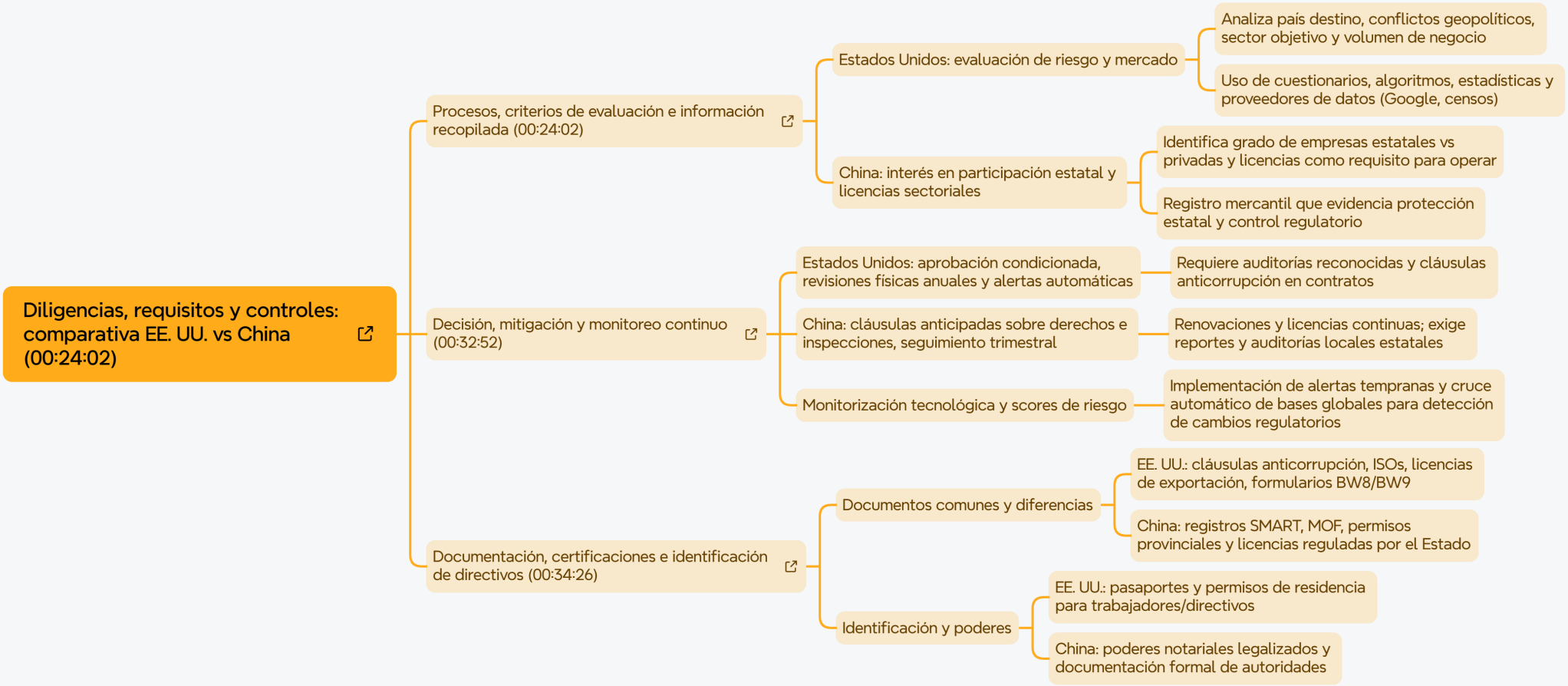
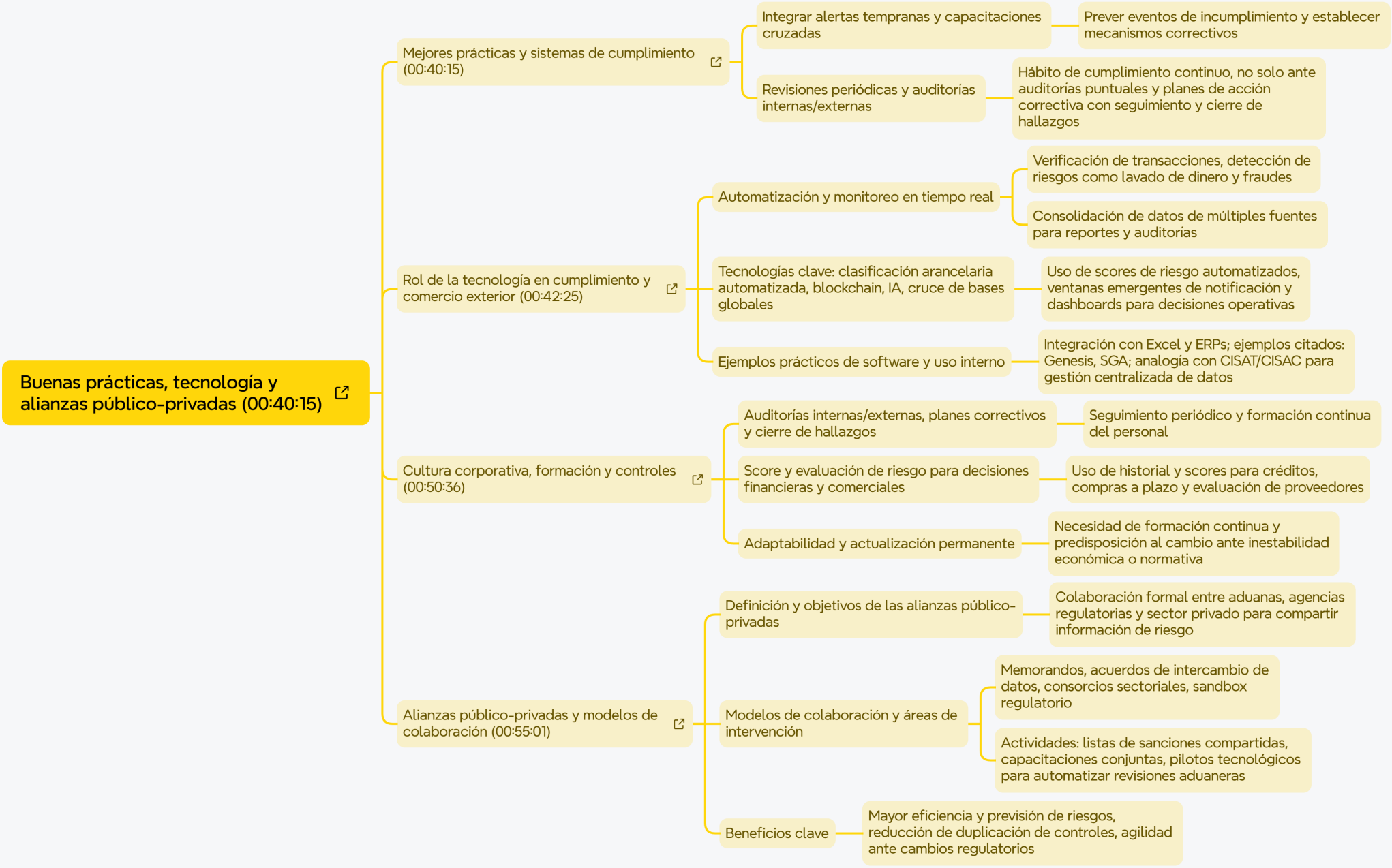
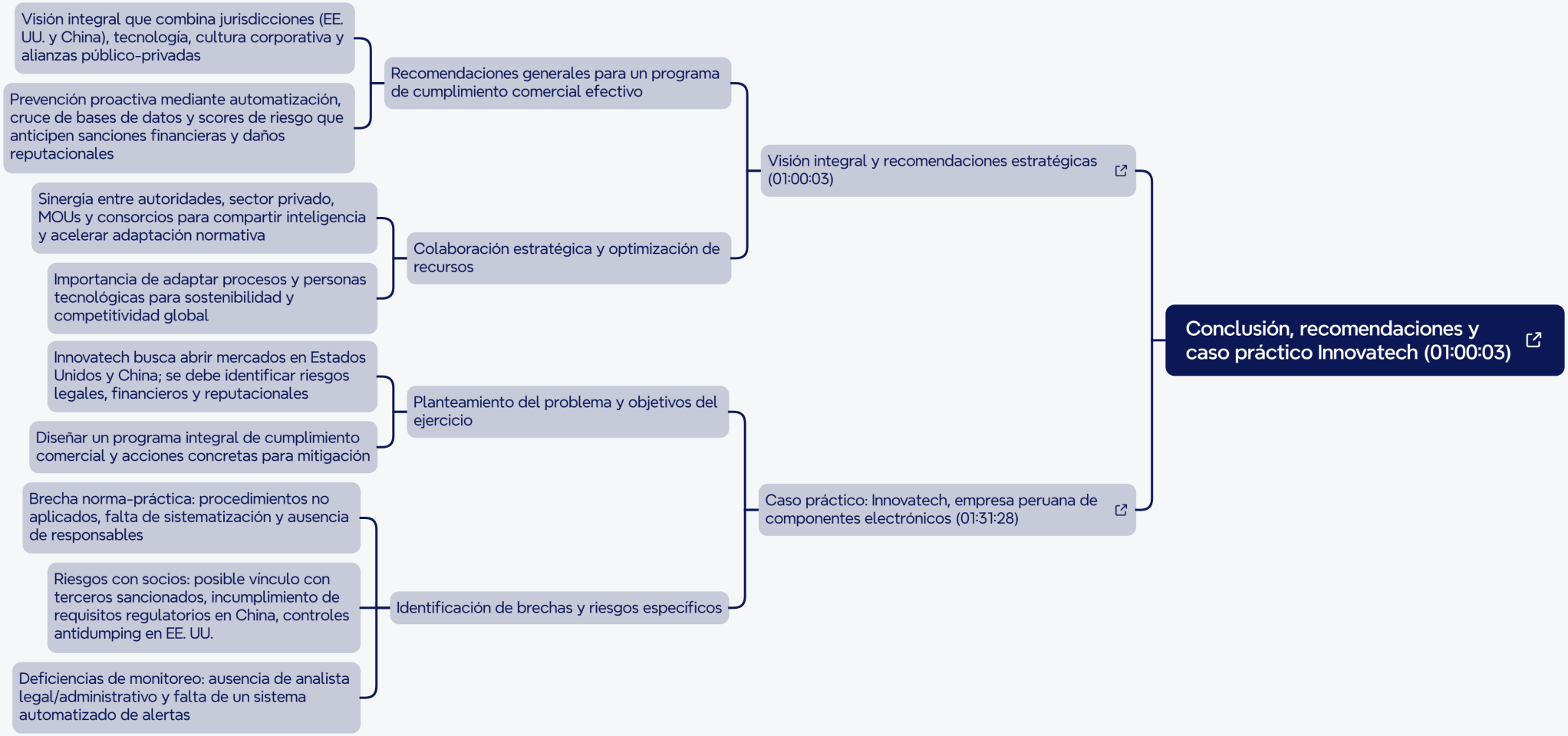

CLASE 04: NORMATIVAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL: PERSPECTIVAS DE EEUU Y CHINA - 2DA PARTE
Bienvenida, ajustes técnicos y objetivos de la clase (00:10:10)
17
Brechas entre norma y práctica; riesgos y ejemplos (00:17:58)
14
Diligencias, requisitos y controles: comparativa EE. UU. vs China (00:24:02)
21
Actividad práctica, noticias y evaluación (01:52:36)
14
Acciones y resultados del caso Innovatech (01:36:07)
22
Conclusión, recomendaciones y caso práctico Innovatech (01:00:03)
15
Buenas prácticas, tecnología y alianzas público-privadas (00:40:15)
28


Bienvenida, ajustes técnicos y objetivos de la clase (00:10:10)
Presentación inicial y problemas técnicos (00:10:10)
Incidencias de conexión y audio al inicio de la sesión
Docente solicita confirmación de imagen y audio antes de comenzar
Alumnos informan baja del volumen; se sugiere ajustar equipos
Saludo y arranque formal de la clase
Profesora establece que la sesión será práctica y actualizada con noticias
Señala pausas para receso y participación activa en chat
Se programó revisión de noticias actuales y un caso práctico posterior
Cierre de sesión y logística final
Anuncios sobre enlace de asistencia y disponibilidad de la grabación en el chat y WhatsApp
Monitor comparte instrucciones para registro de asistencia y queda disponible para consultas tras la clase
Objetivos de aprendizaje (00:16:31)
Analizar desafíos de cumplimiento normativo en comercio internacional
Importancia del cumplimiento para orden, recursos y beneficio comercial
Diseñar programas internos de cumplimiento (compliance)
Crear normativas internas en empresas y aplicar buenas prácticas globales
Enfatiza visión integral que combina jurisdicciones (EE. UU. y China), tecnología y alianzas público-privadas


Brechas entre norma y práctica; riesgos y ejemplos (00:17:58)
Brecha normativa vs práctica (00:17:58)
Distinción entre políticas formales y su aplicación real
Falta de aplicación genera diferencia entre lo que debería hacerse y lo que se hace
Procedimientos internos no sistematizados y ausencia de responsables claros
Impacto en resultados operativos y reputacionales
Aplicación deficiente puede llevar a sanciones, pérdidas y quiebres de negocio
Necesidad de adaptación continua ante cambios regulatorios bruscos
Riesgos financieros y reputacionales; caso Domino's en Perú (00:20:07)
Cumplimiento deficiente traduce en multas, pérdidas e imagen dañada
Ejemplo: cierre de locales Domino's en Perú por incumplimiento de normas de salubridad
Encontraron animales en alimentos; consecuencia: cierre y pérdida de reputación
Documentación y requisitos periódicos para higiene y seguridad
Necesidad de cumplir certificaciones y renovaciones según normativa local
Prevención proactiva y cultural corporativa para cerrar hallazgos definitivamente


Diligencias, requisitos y controles: comparativa EE. UU. vs China (00:24:02)
Procesos, criterios de evaluación e información recopilada (00:24:02)
Estados Unidos: evaluación de riesgo y mercado
Analiza país destino, conflictos geopolíticos, sector objetivo y volumen de negocio
Uso de cuestionarios, algoritmos, estadísticas y proveedores de datos (Google, censos)
China: interés en participación estatal y licencias sectoriales
Identifica grado de empresas estatales vs privadas y licencias como requisito para operar
Registro mercantil que evidencia protección estatal y control regulatorio
Decisión, mitigación y monitoreo continuo (00:32:52)
Estados Unidos: aprobación condicionada, revisiones físicas anuales y alertas automáticas
Requiere auditorías reconocidas y cláusulas anticorrupción en contratos
China: cláusulas anticipadas sobre derechos e inspecciones, seguimiento trimestral
Renovaciones y licencias continuas; exige reportes y auditorías locales estatales
Monitorización tecnológica y scores de riesgo
Implementación de alertas tempranas y cruce automático de bases globales para detección de cambios regulatorios
Documentación, certificaciones e identificación de directivos (00:34:26)
Documentos comunes y diferencias
EE. UU.: cláusulas anticorrupción, ISOs, licencias de exportación, formularios BW8/BW9
China: registros SMART, MOF, permisos provinciales y licencias reguladas por el Estado
Identificación y poderes
EE. UU.: pasaportes y permisos de residencia para trabajadores/directivos
China: poderes notariales legalizados y documentación formal de autoridades


Buenas prácticas, tecnología y alianzas público-privadas (00:40:15)
Mejores prácticas y sistemas de cumplimiento (00:40:15)
Integrar alertas tempranas y capacitaciones cruzadas
Prever eventos de incumplimiento y establecer mecanismos correctivos
Revisiones periódicas y auditorías internas/externas
Hábito de cumplimiento continuo, no solo ante auditorías puntuales y planes de acción correctiva con seguimiento y cierre de hallazgos
Rol de la tecnología en cumplimiento y comercio exterior (00:42:25)
Automatización y monitoreo en tiempo real
Verificación de transacciones, detección de riesgos como lavado de dinero y fraudes
Consolidación de datos de múltiples fuentes para reportes y auditorías
Tecnologías clave: clasificación arancelaria automatizada, blockchain, IA, cruce de bases globales
Uso de scores de riesgo automatizados, ventanas emergentes de notificación y dashboards para decisiones operativas
Ejemplos prácticos de software y uso interno
Integración con Excel y ERPs; ejemplos citados: Genesis, SGA; analogía con CISAT/CISAC para gestión centralizada de datos
Cultura corporativa, formación y controles (00:50:36)
Auditorías internas/externas, planes correctivos y cierre de hallazgos
Seguimiento periódico y formación continua del personal
Score y evaluación de riesgo para decisiones financieras y comerciales
Uso de historial y scores para créditos, compras a plazo y evaluación de proveedores
Adaptabilidad y actualización permanente
Necesidad de formación continua y predisposición al cambio ante inestabilidad económica o normativa
Alianzas público-privadas y modelos de colaboración (00:55:01)
Definición y objetivos de las alianzas público-privadas
Colaboración formal entre aduanas, agencias regulatorias y sector privado para compartir información de riesgo
Modelos de colaboración y áreas de intervención
Memorandos, acuerdos de intercambio de datos, consorcios sectoriales, sandbox regulatorio
Actividades: listas de sanciones compartidas, capacitaciones conjuntas, pilotos tecnológicos para automatizar revisiones aduaneras
Beneficios clave
Mayor eficiencia y previsión de riesgos, reducción de duplicación de controles, agilidad ante cambios regulatorios


Conclusión, recomendaciones y caso práctico Innovatech (01:00:03)
Visión integral y recomendaciones estratégicas (01:00:03)
Recomendaciones generales para un programa de cumplimiento comercial efectivo
Visión integral que combina jurisdicciones (EE. UU. y China), tecnología, cultura corporativa y alianzas público-privadas
Prevención proactiva mediante automatización, cruce de bases de datos y scores de riesgo que anticipen sanciones financieras y daños reputacionales
Colaboración estratégica y optimización de recursos
Sinergia entre autoridades, sector privado, MOUs y consorcios para compartir inteligencia y acelerar adaptación normativa
Importancia de adaptar procesos y personas tecnológicas para sostenibilidad y competitividad global
Caso práctico: Innovatech, empresa peruana de componentes electrónicos (01:31:28)
Planteamiento del problema y objetivos del ejercicio
Innovatech busca abrir mercados en Estados Unidos y China; se debe identificar riesgos legales, financieros y reputacionales
Diseñar un programa integral de cumplimiento comercial y acciones concretas para mitigación
Identificación de brechas y riesgos específicos
Brecha norma-práctica: procedimientos no aplicados, falta de sistematización y ausencia de responsables
Riesgos con socios: posible vínculo con terceros sancionados, incumplimiento de requisitos regulatorios en China, controles antidumping en EE. UU.
Deficiencias de monitoreo: ausencia de analista legal/administrativo y falta de un sistema automatizado de alertas

Acciones y resultados del caso Innovatech (01:36:07)

- Acciones, tecnología y alianzas aplicadas al caso (01:36:07)
  - Diseño de políticas y diligencias específicas
    - Actualizar código de conducta y manuales adaptados a normativa estadounidense y china
    - Implementar cuestionarios KYC/KC para distribuidores y clausulado anticorrupción en contratos
    - Auditorías sorpresa y verificación de certificaciones regulatorias (MOF, CAC)
  - Implementación tecnológica y operación práctica
    - Selección e integración de software para clasificación arancelaria automática y gestión de datos (integración con Excel/ERP)
    - Configuración de ventanas emergentes y alertas automáticas ante cambios regulatorios o noticias relevantes
    - Monitoreo mediante score de riesgos mensual que señale estado (verde/amarillo/rojo) y dispare planes correctivos
  - Alianzas y certificaciones públicas
    - Coordinación con SUNAT, Ministerio de Comercio Exterior y aduanas para validar licitaciones y certificaciones
    - Participación en consorcios y sandbox regulatorio para agilizar aprobaciones y licencias
- Resultados esperados y lecciones clave (01:48:36)
  - Resultados cuantificables y operativos
    - Detección temprana de socios en listas SDN antes de firmar contratos
    - Aprobaciones y licencias en China (MOF, CAC) más ágiles mediante cumplimiento y uso de sandboxes
    - Reducción estimada del 30% en tiempos de despacho gracias a procesos ordenados y tecnología integrada
    - Cultura de cumplimiento ampliada y personal capacitado que asegura uso óptimo del sistema de monitoreo continuo
  - Lecciones clave
    - Cada jurisdicción requiere adaptación documental y enfoque local específico
    - La tecnología es palanca para automatizar alertas tempranas; sin cultura corporativa y formación continua, las herramientas no alcanzan su potencial
    - Estar predispuesto al cambio y mantener actualización constante permite anticipar riesgos normativos y operativos

- Actividad práctica, noticias y evaluación (01:52:36)
  - Trabajo con noticia actual y participación (01:52:36)
    - Uso de noticia sobre guerra comercial y anuncios recientes para análisis y discusión
      - Se proyectó noticia sobre tensión EE. UU.-China y efectos en México; se formularon preguntas en chat para evaluación
      - Tareas: participación en chat con análisis de la noticia; respuestas evaluadas y registradas para la nota del diplomado
    - Dinámica de clase práctica y retroalimentación
      - Se fomentó la participación activa, se admiten errores como parte del aprendizaje y se promete retroalimentación personalizada
      - Tiempo asignado para receso breve y luego resolución del caso práctico hasta el cierre de la sesión
    - Cierre operativo
      - Mensajes de agradecimiento de alumnos y profesora al término de la clase
      - Recordatorio de disponibilidad de materiales, enlaces y grabación en el chat y grupo de WhatsApp
  - Instrucciones finales y despedida (02:00:01)
    - Profesorado solicita usar audio en las últimas clases para favorecer debate y participación oral
    - Se fija el cierre de preguntas y respuestas hasta las 09:45 y la profesora revisará las respuestas enviadas tras la sesión
    - Monitor y docente permanecen unos minutos adicionales para aclarar dudas y compartir enlaces de asistencia y grabación